ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая публичная оферта является официальным предложением ТОО «BBMINDS», БИН 171040002110 (далее – Заказчик) заключить договор по разработке тестовых вопросов для пробного тестирования (далее – Оферта) на веб-сайте www.bbtest.kz (далее – Сайт) с любыми совершеннолетними лицами, которые подтвердили свое полное и безоговорочное согласие с условиями настоящей Оферты, зарегистрировались на Сайте путем заполнения личных данных (далее – Разработчик).

В соответствии со статьями 395 – 399 Гражданского кодекса Республики Казахстан, принятие и подтверждение Разработчиком своего полного и безоговорочного согласия с условиями настоящей Оферты равносильно заключению договора публичной оферты (далее – Договор) на условиях, изложенных в настоящем документе.

В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ ОФЕРТЫ, ЗАКАЗЧИК ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ.

1.2 Оферта считается принятой Разработчиком полностью и безоговорочно и договор заключенным между Заказчиком и Разработчиком, совместно именуемыми Сторонами с момента выполнения Разработчиком совокупности следующих действий:

1) Регистрация на Сайте путем заполнения личных данных;
2) Загрузка тестовых вопросов на Сайт для рассмотрения Заказчиком.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 По настоящему Договору Разработчик обязуется оказать услуги по разработке тестовых вопросов для пробного тестирования на Сайте (далее – Услуги), а Заказчик оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2 Услуги считаются оказанными после проведения Заказчиком проверки содержания тестовых вопросов на соответствие тестовой

спецификации по предмету/разделу пробного тестирования, находящейся на Сайте, (далее – Экспертиза).
2.3 Сроки проведения Проверки устанавливает Заказчик.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Согласно условиям настоящего Договора Заказчик обязуется оплачивать определенную долю от общей вырученной суммы за 1 (один) тестовый вопрос в зависимости от количества продаж:

- ➢ 50% от суммы при количестве от 1 до 1000 продаж;
- ➢ 45% от суммы при количестве от 1001 до 2000 продаж;
- ➢ 40% от суммы при количестве от 2001 до 3000 продаж;
- ➢ 35% от суммы при количестве от 3001 до 4000 продаж;
- ➢ 30% от суммы при количестве от 4001 до 5000 и более продаж.

3.2 Стоимость Договора не включает в себя налог на добавленную стоимость.
3.3 Оплата за осуществление Услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Разработчика, указанного при регистрации на Сайте.
3.4 Оплата за осуществление Услуг производится только в безналичной форме. Любые банковские комиссии при получении оплаты от Заказчика оплачиваются Разработчиком за свой счет.
3.5 Сроки оплаты за осуществление Услуг устанавливает Заказчик.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1 Оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2 Не разглашать и не передавать третьим лицам сведения о Разработчике;
4.1.3 Оповестить Разработчика о любых изменениях в условиях настоящего Договора путем опубликования на Сайте.
4.2 Разработчик обязуется:
4.2.1 Предоставить достоверную информацию о себе в личном кабинете Сайта;
4.2.2 Предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих специальные знания и профессиональные навыки Разработчика, для предоставления Услуг;
4.2.3 Соблюдать Законы РК при предоставлении Услуг;

4.2.4 Не нарушать авторское право третьих лиц при предоставлении Услуг в том числе не копировать тестовые вопросы и/или тексты с официальных источников организаций образования;
4.2.5 Качественно предоставить Услуги Заказчику согласно Тестовой спецификации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Заказчик несет полную ответственность за достоверность данных указанных в заявке на участие в пробном тестировании.
5.2. За исключением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.
6.2 «Форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Разработчик не вправе привлекать для выполнения своих обязательств по Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком.
7.2 В случае возникновения вопросов Разработчик вправе обратиться к Заказчику через Сайт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Разработчика на Сайте и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2 Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Договора или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата опубликования на Сайте Оферты или информации об отзыве Оферты.
8.3 Принимая условия настоящей Оферты путем ее акцепта, Заказчик подтверждает, что заключает Договор добровольно и соглашается со всеми условиями, изложенными в Оферте.
8.4 Настоящая Оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована на Сайте.